

권 고

1. 제 목 : ‘각 호’ 관련 내규 문구 불명확
2. 소관부점 : 법규실
3. 내 용 :

가. 업무개요

법규실은 「업무분장세칙」 제6조 제1호에 따라 공사 법령 및 내규 (서식 포함) 관리 총괄, 내규 심사 업무를 수행하고 있으며, 「내규관리 규정」 제11조 제2항에 따라 내규 소관부점이 작성한 내규안에 대하여 내규의 체제나 형식적 요건의 구비여부 등을 검토하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

법제처 「법령입안심사기준」(이하 “심사기준”이라 한다) 제3편 제1장 3. 법령 조항과 별표·서식 - 라. 법령 조항 인용 표시 기준에 따르면 i) 그 인용대상 전부를 지칭하는 경우에는 “다음 각 호의 요건에 모두 해당하는 경우”, ii) 그 인용대상의 하나를 지칭하는 경우에는 “제○호, 제○호 및 제○호의 어느 하나에 해당하는 경우” 또는 “제○호부터 제○호까지의 어느 하나에 해당하는 경우”와 같은 표현 방식을 따르도록 되어 있다.

또한, 법제처 「알기 쉬운 법령 정비기준」(이하 “정비기준”이라 한다) 제2장 7. 그 밖의 정비 대상 용어 - 6) 아라비아 숫자에 따르면 적절하지 않은 아라비아 숫자 표현과 일반인이 이해하기 어려운 ‘각호의 1’과 같은 용어는 쉬운 우리말로 바꾸도록 정하고 있다.

따라서, 공사 내규에서 ‘각 호’를 사용한 때에는 조항도 인용 대상범위를 명확하게 하여 해석에 혼동을 주지 않아야 하며, 일반인이 이해하기 어렵고 적절하지 않은 아라비아 숫자 사용은 지양하도록 내규 심사 및 정비가 이루어져야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 1년간 법규실의 검토를 거쳐 제·개정된 내규의 문구 중 ‘각 호’와 관련된 표현방식의 적정성을 점검한 결과

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제47조에서는 “다음 각 호에 모두 해당하는 자를 낙찰자로 결정한다”고 되어 있는 반면, 요강 별지 제3호서식 ‘압류재산현장공매입찰참가자준수규칙’ 제10조와 별지 제4호서식 ‘압류재산인터넷공매입찰참가자준수규칙’ 제11조에는 “다음 각 호에 해당하는 자를 낙찰자로 결정한다”고 되어 있어 낙찰자의 자격에 대한 명확한 해석을 위해서는 요강 본문 조항과 같이 별지 서식에서도 ‘모두’라는 문구를 사용하는 것이 더 바람직한 것으로 확인되었으며

「공공개발 관급자재 선정 업무요강」 제15조 제8항에서는 “제7항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 제1항에 따라 특정품목을 선정할 수 있다”고 되어 있고, 「사내벤처 운영 요강」 제9조에서는 “다음

각 호에 해당하는 경우 제12조에 따른 심의위원회의 심의·의결을 거쳐 사내벤처 선정을 취소하고 제8조에 따라 체결한 사내벤처 협약을 해지할 수 있다” 고 되어 있는 등

[표 4] ‘각 호’ 문구 관련 불명확한 해석 내규 예시

< 공공개발 관급자재 선정 업무요강 >

제15조(특정품목의 선정방법) ⑧ 제7항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 제1항에 따라 특정품목으로 선정할 수 있다.(2021.1.4 본항신설)

1. 사회적 가치 구현에 따라 제10조제2항제6호부터 제10호까지에 해당하는 관급자재를 선정하는 경우
2. 해당 공사의 특성상 특정품목으로 선정하여 공사를 시공하는 것이 효율적이라고 심의회에서 의결한 경우

< 사내벤처 운영 요강 >

제9조(선정취소 및 협약 해지) ① 공사는 다음 각 호에 해당하는 경우 제12조에 따른 심의위원회의 심의·의결을 거쳐 사내벤처 선정을 취소하고 제8조에 따라 체결한 사내벤처 협약을 해지할 수 있다.

1. 관련 서류에 중대한 허위사실이 발견된 경우
 2. 공사의 승인 없이 주된 사업계획을 변경하거나 타인에게 사업을 양도한 경우
 3. 사내벤처 구성원의 고의 또는 과실로 인하여 공사에 금전적 또는 비금전적으로 손해를 끼친 경우
 4. 공사가 지원한 자금, 시설 등을 승인 사업 이외의 목적으로 사용한 경우
 5. 세부 실행계획서를 제출하지 아니하거나, 신청자가 협약체결 이전에 별지 제4호서식의 사업제안 철회서를 제출한 경우
 6. 사내벤처가 상당한 기간 동안 사업실적을 도출하지 못한 경우
-

[표 4]와 같이 각종 예외사유 및 제재(자격 미충족, 계약·약정의 해지, 위원의 제척·회피 등) 대상 해당여부를 판단함에 있어서 각 호의 요건 중 어느 하나에만 해당하면 되는지, 아니면 각 호의 기준 모두에 해당해야 하는지가 모호하게 작성되어 있는 사례가 다수 확인되어, 해당 조문에서 의도하는 바에 따라 법제처 심사기준에서 정한 바와 같이 ‘각 호의 어느 하나에 해당하는 경우’ 또는 ‘각 호에 모두 해당하는 경우’ 등으로 문구를 명확히 할 필요가 있었다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제26조 제3항에 따른 별지 제9호서식 ‘국유재산 입찰참가자 준수규칙’ 제15조 제4항에서 ‘낙찰자가 제4조 각 호의 1에 해당하는 경우에는 … (중략) … 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지할 수 있다’ 고 되어 있는데

대부분의 각 호에 1., 2., 3.과 같이 번호가 부여된다는 점을 고려할 때 ‘각 호의 1’ 에서의 아라비아 숫자 ‘1’ 이 각 호 중 첫 번째 호의 번호인 ‘1’ 과 혼동될 여지가 있고, 아라비아 숫자 ‘1’ 을 ‘어느 하나’ 로 바꾸는 것이 바람직하다는 법제처의 정비기준¹⁾ 내용과도 맞지 않는다.

[소관부점 의견] 법규실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 내규 제·개정 심사 시 조치요구의 취지를 고려하여 내규 조항 검토와 용어 정비 등을 수행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

법규실장은 내규 제·개정 심사 및 정비 업무를 수행함에 있어 해당 내규에 ‘각 호’ 와 관련된 부적정한 표현이 있는지 여부²⁾ 등을 함께 점검하시기 바랍니다.(권고)

1) 해당 내용은 법제처 정비기준에 2010년 반영된 내용임

2) K-Wings - 지식 탭에서 등록일자가 최근 1년 이내인 공사 내규를 점검한 결과, 「홈페이지 관리·운영세칙」, 「경비관리업무처리요강」, 「인수채권정리업무규정」, 「기업회생지원업무규정」 등 총 12개 내규 24개 조항에서 ‘각 호의 1’ 또는 ‘각호의 1’이라는 문구를 사용하고 있는 것으로 확인됨